

1501418-69.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 1292/21/942 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Réu:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA AMANCIO

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

22/02/2022

Controle nº 2021/000398

Réu Preso

Aos 22 de fevereiro de 2022, no Fórum da Comarca de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Jardim Santana, Campinas - SP - cep 13088-653

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501418-69.2021.8.26.0548

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 1292/21/942 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Réu:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA AMANCIO

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

22/02/2022

Controle nº 2021/000398

Réu Preso

Aos 22 de fevereiro de 2022, no Fórum da Comarca de Campinas, sito na Av. Francisco Xavier Arruda Camargo, 300, Jd. Santana, na cidade de Campinas, 2º andar, sala 224, na sala de audiências públicas do MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal, Dr. JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY, aí presente comigo Escrevente ao final assinado. Presente o(a) Dr(a). Yumica Asahara, DD. Promotor(a) de Justiça. Pelas 14:15h horas foi aberta a audiência nos autos do processo crime que a Justiça Pública move contra EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA AMANCIO por infração ao Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia). Certifico e dou fé que diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do Fórum este ato está ocorrendo de modo virtual, conforme o Provimento CSM nº 2556/20, Comunicados SPPr nº 112/20, CG nº 317/20 e CG 284/20 e Resolução 329 de 30 de Julho de 2020. Certifico estarem presentes o réu e presente a Drª Tatiana Elisa Marão Beraquet, Defensora Pública.

Certifico que a Defesa realizou entrevista prévia individual com o réu através de reunião no Software Microsoft Teams. Iniciados os trabalhos, em apartado, através de gravação do Software Microsoft Teams, posteriormente importada para o Sistema SAJ, que acompanha o termo de audiência, com completo acesso às partes, às quais fica facultada também a obtenção de cópia dos respectivos arquivos, em conformidade com o que dispõe o artigo 405, § 1º, do CPP. Certifico que nesta audiência estavam presentes e foram ouvidas as testemunhas Guarda Municipal Edilson da Silva, Guarda Municipal Kleber Fonizette da Silva e o réu interrogado. Certifico e dou fé que as testemunhas realizaram seus depoimentos separadamente, nos termos do item 8. do Comunicado CG nº 284/2020. Certifico, ainda, que as testemunhas apresentaram os seus documentos pessoais, com foto, conforme manual de audiências virtuais da SGP 6 e Art 12, II, da Resolução nº 329, de 30 de Julho de 2020. Pelo MM. Juiz foi dito que dava por encerrada a instrução criminal, determinando que se passassem aos debates, uma vez que não há mais provas a serem produzidas. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito que: "MM Juiz: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA AMANCIO responde ao presente processo como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 28 de abril de 2021, por volta das 19h45, na rua Luís Carlos Miami, altura do nº 100, bairro Campos Elíseos, nesta cidade e comarca de Campinas, trazia consigo e tinha em depósito, com intuito de entrega a consumo de terceiros, 16 porções de cocaína, acondicionadas em invólucros plásticos fechados por aquecimento, pesando 11,38g, 16 porções de cocaína em forma de crack, acondicionadas em invólucros plásticos dotados de tampa própria, pesando 2,93g, e 39 porções de Maconha, acondicionadas em invólucros plásticos fechados por pressão (tipo "zip"), pesando 62,68g, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A ação é procedente. A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo auto da prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão de fls. 22 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 75/77, devidamente corroborados pela prova oral amealhada. A autoria é incontroversa. Interrogado pela autoridade policial (fls. 17), o acusado confessou a prática da infração, alegando que acabou fazendo dívida com os traficantes e, para quitar a dívida, foi obrigado a vender entorpecentes. Disse que, na ocasião dos fatos, estava na biqueira para vender drogas e foi pego pelos guardas municipais, ocasião em que tinha consigo um pouco de dinheiro, cocaína e crack, negando, contudo, a posse das porções de maconha que os guardas encontraram perto de onde foi abordado. É certo que, na presente audiência, o acusado negou a prática da infração, alegando que tinha ido levar pensão para o seu filho que mora na mesma rua, passou pelo ponto de tráfico, comprou 16 pedras de crack, porque é usuário, devolveram o troco de R\$111,00, momento em que os guardas municipais viraram a rua, o menino que vendeu a droga correu, e então eles disseram que se não entregasse o rapaz que lhe vendeu a droga, eles o incriminariam. Eles ainda procuraram no mato e encontraram uma sacola com mais drogas. É certo que, na presente audiência, os guardas municipais Edilson da Silva e Kleber Donizette da Silva não se recordaram devidamente dos fatos, porém, esclareceram que, na ocasião, viram o acusado em conhecido ponto de tráfico de drogas e realizaram a abordagem, uma vez que ele apresentou nervosismo, e, na posse dele, encontraram certa quantidade de droga e certa quantia em dinheiro. Disseram também que, próximo a ele, encontraram uma sacola contendo Maconha, ocasião em que o réu teria, prontamente, confessado a prática da infração. Ainda que os guardas municipais não tenham sido precisos em seus depoimentos, é certo que o réu foi detido no local dos fatos tendo em posse de entorpecentes e dinheiro, em circunstâncias que denotam a efetiva prática do tráfico de drogas, e isso, mesmo considerando somente as 16 porções de droga que ele admitiu possuir (não condizente com a posse para o próprio consumo), na presente audiência, assim como a quantia em dinheiro que disse possuir (R\$111,00), cuja origem não foi comprovada. Isto posto, requeiro seja julgada procedente esta ação penal, nos exatos termos da denúncia, observando-se que o réu é reincidente específico, conforme certidão de fls. 5/6 e F.A. de fls. 7/12, ensejando a fixação da pena acima do mínimo, bem como o regime prisional fechado, decretando-se, ainda, o perdimento da quantia em dinheiro apreendida, posto tratar-se de produto de tráfico." Dada a palavra ao Defensor, o qual disse que: "MM. Juiz: o réu Eduardo Henrique está denunciado pela prática do

delito do artigo 33 da Lei de Drogas, acusado de no dia 28 de abril de 2021, por volta das 19h45, na rua Luís Carlos Miami, altura do nº 100, bairro Campos Elíseos, em Campinas, trazer consigo 16 porções de cocaína, 16 de crack e 39 de maconha, para fins de entrega a terceiros. Na presente audiência, EDUARDO negou com veemência o delito. Contou que no dia dos fatos, pagou a pensão alimentícia ao filho que mora na mesma rua, passou pelo ponto de tráfico, comprou 16 pedras de crack, porque é usuário e recebeu o troco de R\$111,00, momento em que os guardas municipais viraram a rua, o menino que vendeu a droga correu. Os guardas ameaçaram prendê-lo caso não entregasse o traficante. Encontraram drogas no matão e lhe levaram preso. Ao contrário do que aduz o Ministério Público, os guardas municipais ouvidos na presente audiência não confirmaram os fatos descritos na denúncia e muito menos infirmaram a negativa do acusado. O GM Edilson relatou que não havia lido as anotações do caso e não se lembrava de nada. Ele disse que a última abordagem nos Campos Elíseos que ele podia se lembrar havia sido de um rapaz que arremessou droga na garagem e a droga era maconha. Ele não se recordou do réu e nem mencionou carros ou qualquer outro detalhe ligado ao fato aqui tratado. Ele se referiu à apreensão de maconha e nada mais. Na sequência, não foi resguardada a incomunicabilidade das testemunhas, causa de nulidade da prova, por ilicitude, pois o GM Kleber ingressou no mesmo ponto de acesso da testemunha anterior e eles permaneceram fora da tela por alguns minutos, tempo suficiente para que se comunicassem. Evidente que a incomunicabilidade foi violada porque assim que o GM Kleber ingressou na audiência, disse que reconhecia o réu e passou a relatar a mesma ocorrência mencionada por seu colega Edilson e que nada tinha em comum com os fatos aqui apurados. Ele disse que reconhecia o réu como um rapaz preso em flagrante na posse de maconha nos Campos Elíseos. Disse que perto dele havia uma residência com uma grade, onde foram achadas mais drogas. Disse que o rapaz confessou que as drogas da grade eram dele. Não deu detalhes da confissão, não mencionou crack ou cocaína. Em resumo, não tratou de nada relacionado ao conteúdo da denúncia. Nesse cenário, impossível a condenação do réu, ante a absoluta falta de provas acerca da autoria delitiva. Ainda que assim não fosse, a violação da incomunicabilidade das testemunhas é causa de nulidade da prova, que se mostrou ilícita, ante a insegurança dos relatos dos policiais. A nulidade da prova deve também à absolvição do acusado, com base no artigo 386, VII do CPP, o que fica requerido." A seguir, pelo MM. Juiz foi dito:

" Eduardo Henrique de Souza Amancio, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33 da Lei 11343/06, em razão dos fatos descritos na denúncia.

Feito regularmente processado.

Em audiência realizada nesta data, foram ouvidos os guardas municipais que participaram do flagrante, assim como o réu foi interrogado.

Decido.

O primeiro guarda municipal se recordou de forma superficial dos fatos, mas chegou a mencionar que lembra-se do réu ter jogado algo em uma grade de uma garagem.

O segundo guarda municipal prestou depoimento de forma pouco usual, completamente diferente do prestado na Polícia. Negou ter visto o réu arremessando algo. Disse que foram encontradas maconha e cocaína.

O réu narrou que tinha comprado drogas para seu próprio uso. Quando a Guarda Municipal chegou, o "menino que estava vendendo" correu e o réu acabou sendo preso. Sabe-se que, para a condenação, os depoimentos prestados na fase de inquérito devem ser confirmados no processo, de acordo com o que dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal.

Todavia, no caso dos autos, houve justamente o contrário, com o segundo guarda iniciando seu depoimento pelo reconhecimento do réu, situação que havia sido perguntada no final do depoimento para o primeiro depoente. Ainda, ao ser informado das contradições, acabou intervindo e dizendo que poderia estar se confundindo.

Assim, não há provas suficientes para a condenação.

Isso posto, absolvo o réu nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura. "

Certifico e dou fé que tornei pública a r. Sentença." Certifico e dou fé que, nos

termos do Provimento CG nº 21/14 ("Art 1.194. Todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente, por meio de certificação digital") foi este termo assinado digitalmente e, por conta da realização do ato através de videoconferência, tornou-se impossível a assinatura física do presente. Lido e achado, conforme vai devidamente assinado. Eu, _____ (CCB), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.